

COMUNE DI MONTEROTONDO

Città Metropolitana di Roma Capitale

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE - ANNO 2025**

CIG: B5EFBE6EDD

n° di rep. del

(Contratto elettronico art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno del mese di, nella sede del
Comune di Monterotondo (Roma), avanti a me Dr. Michele Smargiassi,
Segretario Generale dell'Ente, autorizzato a rogare gli atti nella forma
pubblico-amministrativa ai sensi dell'articolo 97 comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n.267, sono comparsi i signori:

- Andrea Cucchiaroni, nato a [REDACTED] C. F.
[REDACTED] e residente per la carica in Piazza Angelo
Frammartino n. 4 – Monterotondo (Roma), il quale interviene in questo atto in
nome e per conto del Comune di Monterotondo, codice fiscale n.
80140110588, nella qualifica di Dirigente del Dipartimento Governo del
Territorio, nominato con decreto sindacale n 57 del 30/06/2025, di seguito
chiamato "Committente",

E

Ing. Carla Carnieri, nata a nata a Roma [REDACTED], la quale interviene
nel presente atto nella sua qualifica di Direttore Generale dell'**Azienda**
Pluriservizi Monterotondo (di seguito APM), con sede legale a
Monterotondo (RM) in Piazza A. Frammartino n. 4, P.I. – codice fiscale

05843451005, alla quale spetta la rappresentanza legale dell'APM ai sensi
dell'art. 15 dello Statuto approvato con D.C.C. n. 12 del 12 febbraio 1999

Il costituito rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il costituito rappresentante dell'Azienda dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;

- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di

pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/01 ed alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Monterotondo, copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;

- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice di comportamento del Comune di Monterotondo e tenere una condotta in linea con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e comunque tale da non esporre il Comune stesso al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. 231/01 e dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

- di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Monterotondo e/o professionisti incaricati a violare i principi del Codice di Comportamento;

- di comunicare tempestivamente al Comune di Monterotondo l'apertura di un eventuale procedimento penale nei propri confronti per reati di cui al D.lgs. n. 231/01 e alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

I comparenti, della cui identità personale, qualifica, capacità e poteri io Segretario Generale sono certo, nelle dichiarate loro qualità sopraindicate, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che il Servizio di gestione dei rifiuti, comprendente lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, è svolto nel Comune di

Monterotondo dall'Azienda Speciale A.P.M., con sede in Piazza Angelo Frammartino 4, CAP 00015, Monterotondo (Rm)- P. IVA e Cod. Fisc. 05843451005, in forza di un contratto sottoscritto in data 28 marzo 2013 - Repertorio 2346 del 28 marzo 2013 – Registrato telematicamente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3, il 28 marzo /2013 numero 8270 serie 1T, oggetto di successive modifiche ed integrazioni;

- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2019 il contratto è stato prolungato fino al 31 dicembre 2024;
- che il servizio di cui trattasi è un servizio di interesse economico generale di livello locale a rete e pertanto regolato da una autorità indipendente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- che il Decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 in materia di *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* e in particolare: l'art. 14, *“Scelta di modalità di gestione del servizio pubblico locale”* che al comma 1 prevede che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori provvedendo mediante affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house o, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL;
- che il D. Lgs.152/2006, art. 200 e seguenti, prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata per ambiti ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale ciò al fine di superare la frammentazione delle gestioni, ottimizzare i trasporti e gli investimenti infrastrutturali connessi alla rete;
- che la gestione di tali Ato è affidata ad Enti di Governo cosiddetti Egato;

- che il percorso di istituzione e operatività degli EGATO, nella Regione Lazio è stato interrotto a seguito dell'abrogazione della Legge Regionale n. 14/2022 che li istituiva, così ad oggi, come si legge nella relazione periodica dell'ARERA di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 201/2022 relativa al 1° semestre 2024 ... “risultano individuati 5 ambiti territoriali ottimali coincidenti con le 5 province secondo il piano vigente, tuttavia gli EGATO sono stati eliminati fino all'approvazione del Piano Gestione Rifiuti 2026-2032 che delimiterà nuovi ATO;

- che l'individuazione degli ambiti ottimali, in assenza dei successivi atti di pianificazione e degli affidamenti, rende difficoltosa l'individuazione delle caratteristiche tecniche del servizio da prestare nonché la definizione degli interventi infrastrutturali in quanto il servizio sarà oggi organizzato solo su una porzione di ambito coincidente con il territorio comunale;

- che il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 definisce all'art. 2 quali “servizi pubblici locali a rete” i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

- che il sopra citato Decreto dispone all'art. 14 comma 4 ai fini della realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari alla relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio a rete venga allegato il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura di affidamento, asseverato da un istituto di credito e stabilisce all'art. 21 che gli enti competenti all'organizzazione del servizio individuino le reti, gli impianti e

	le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio;	
	- che il territorio Comunale non coincide con l'ambito ottimale ATO che ai	
	sensi dell'art. 3-bis comma 1 del DL 13 agosto 2011 n. 138 non può avere	
	estensione inferiore alla provincia;	
	- che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 17/09/2024 la	
	Giunta ha preso atto dell'ordine del giorno prot. 42638 del 29/7/2024	
	approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/7/2024 con	
	il quale i gruppi di maggioranza hanno richiesto di valutare l'attivazione	
	dell'iter per la costituzione di una società in house per la gestione del	
	servizio rifiuti avviando contestualmente l'iter per la costituzione del nuovo	
	soggetto gesto;	
	- che su indicazione dell'Ufficio Ambiente è stato redatto dall' Ing. Francesco	
	Girardi il piano industriale per i servizi di spazzamento e lavaggio strade,	
	raccolta e trasporto rifiuti urbani, trattamento e recupero dei RU e	
	trattamento e smaltimento dei RU;	
	- che con la determinazione R.G. n. 1152 del 11/12/2024 è stata conclusa	
	positivamente l'istruttoria tecnica finalizzata alla definizione delle	
	caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi dichiarando il piano	
	industriale adeguato ai coefficienti di qualità legati alle caratteristiche del	
	servizio e del perimetro gestionale ai fini della determinazione dei costi	
	efficienti di esercizio e di investimento determinati secondo il metodo	
	tariffario vigente (MTR-2);	
	- che il quadro riepilogativo dei costi relativo al primo anno di avvio del piano	
	industriale dove sono indicati e distinti i singoli servizi da eseguire con le	
	modalità indicate negli allegati tecnici del piano allegato alla determinazione	
	6	- -

RG n. 1152 del 11/12/2024.

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2024 ,
dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto “*gestione integrata dei
rifiuti urbani, scelta modalità di gestione ai sensi dell’art. 14 d. lgs. n. 201
del 23 dicembre 2002 e contestuale affidamento di alcuni servizi all’azienda
speciale monterotondo A.P.M.*” con la quale veniva stabilito, tra l’altro: “*Di
affidare, per un anno e nelle more della costituzione o individuazione del
nuovo soggetto gestore, all’azienda speciale pluriservizi Monterotondo
(A.P.M.), i servizi di: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto
rifiuti urbani da svolgere nel rispetto del perimetro gestionale definito nel
piano industriale per i servizi di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e
trasporto rifiuti urbani, trattamento e recupero dei RU e trattamento e
smaltimento dei RU allegato alla determinazione RG n. 1152 del
11/12/2024*”, al costo di Euro € **5.410.882,80** iva inclusa;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 14/03/2025 si è dato atto dell'aggiudicazione dei servizi di spazzamento e lavaggio strade e raccolta e trasporto rifiuti urbani in favore dell'A.P.M. assumendo il relativo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

ARTICOLO 1

Definizioni

Ente Concedente: Comune Monterotondo:

Gestore: Azienda Pluriservizi Monterotondo A.P.M.;

Disciplinare tecnico: documento contenente le specifiche operative, le

	prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato costituito da:	
	- Elaborato 1 _Pianificazione Operativa dei Servizi	
	- Elaborato 4 _ CAM e riferimenti normativi generali	
	- Elaborato 8 _Capitolato Prestazionale	
	Carta della Qualità : documento informativo per gli utenti sui livelli di qualità,	
	modalità di erogazione servizio, diritti e procedure di reclamo;	
	PEFA : Piano Economico finanziario dell'affidamento.	
	Servizio Affidato: Servizio di Igiene Urbana; servizi inerenti alla raccolta,	
	servizi inerenti alla pulizia e allo spazzamento	
	Articolo 2	
	Oggetto e finalità	
	Il presente Contratto disciplina l'affidamento della gestione del Servizio di	
	Igiene Urbana nel Comune di Monterotondo, come dettagliato nell' Elaborato	
	8 Capitolato Prestazionale e nell'Elaborato 1 – Piano Operativo dei Servizi	
	del Piano Industriale dei Servizi di Igiene Urbana 2025-2032 del Comune di	
	Monterotondo (di seguito 'Piano Industriale'), che costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del presente Contratto. Le finalità sono, in linea con i	
	predetti Elaborati e la normativa vigente, ovvero, l'efficientamento	
	complessivo del servizio, l'ottimizzazione economica, l'incremento delle	
	percentuali di raccolta differenziata, la riduzione della produzione di rifiuto	
	indifferenziato, il miglioramento della qualità del servizio e la tutela	
	dell'ambiente e della salute pubblica nel territorio comunale di Monterotondo,	
	con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità	
	ambientale della flotta."	
	Per il raggiungimento della finalità il comune di Monterotondo si impegna a	
	8	- -

ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

Per il raggiungimento della finalità, l'azienda Pluriservizi Monterotondo si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal comune di Monterotondo in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal comune di Monterotondo (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui alla lettera a), del presente contratto, fornendo al comune di Monterotondo tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di

pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la Gestione del Servizio Affidato

L'azienda pluriservizi Monterotondo provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello di affidamento a società in *house providing*, in adempimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 12/12/2024, *gestione integrata dei rifiuti urbani. modalita' di svolgimento del servizio e definizione del rapporto contrattuale nelle more dell'attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 215 del 17/09/2024 e Deliberazione Consiglio Comunale n.86 del 27/12/2024, gestione integrata dei rifiuti urbani. scelta modalita' di gestione ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 e contestuale affidamento di alcuni servizi all'azienda speciale monterotondo A.P.M.*

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

1. servizi inerenti alla raccolta (CPV 90511100-3); il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati (CPV 90512000-9);
2. servizi inerenti alla pulizia e lo spazzamento (CPV 90610000-6) delle strade e degli spazi pubblici (piazze, parcheggi pubblici, marciapiedi, parchi, aiuole, aree verdi, aree adiacenti i punti di conferimento e di raccolta dei rifiuti, aree pertinenziali di edifici pubblici, cimiteri, plessi

scolastici)

3. Gestione Ecocentro comunale.

Altri servizi attivabili a richiesta dell'Amministrazione tra i quali il servizio amministrativo di supporto all'ufficio TARI e la gestione dei rapporti con i Consorzi di Filiera.

Consistenti in dettaglio in:

- raccolta in alta qualità dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, articolata nella intercettazione della frazione secca residuale-secca non riciclabile - R.U.R., delle frazioni recuperabili in maniera differenziata (organico, plastiche, metalli, carta e cartone, vetro), estesa a tutto il territorio comunale, a tutte le utenze domestiche e non domestiche;
- raccolta degli ingombranti e dei RAEE;
- raccolta dei pannolini e pannoloni;
- raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati “T” e/o “F”);
- raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali, ivi inclusi i servizi di spazzamento;
- raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree mercatali, e nelle aree ospitanti eventi, manifestazioni e fiere;
- gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- trasbordo, trasporto e conferimento dei rifiuti di cui ai punti precedenti agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati;
- servizi accessori quali georeferenziazione delle utenze, distribuzione delle attrezzature, attività di comunicazione;
- pulizia e spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte, rimozione

	dell'erba spontanea lungo cigli stradali, scale, piazze, piazzole, marciapiedi,	
	perimetri esterni degli edifici; rimozione delle foglie, rimozione della neve;	
	- spazzamento delle aree mercatali, e delle aree ospitanti fiere, eventi e	
	manifestazioni, aree cimiteriali;	
	- raccolta dei rifiuti, anche sfusi, ovunque abbandonati nel territorio	
	comunale;	
	- raccolta dei tessili;	
	- pulizia della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete	
	fognaria pubblica;	
	- servizi accessori (raccolta delle siringhe, raccolta delle carogne).	
	- Attivazione e gestione dei sabati ecologici	
	Il Servizio è affidato con riferimento all'intero perimetro geografico del	
	Comune di Monterotondo.	
	Articolo 5	
	Durata dell'affidamento	
	La durata dell'affidamento è stabilita in un anno, con decorrenza dal 1°	
	gennaio 2025 e termine al 31 dicembre 2025, in coerenza con quanto previsto	
	dalle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 324 del 12/12/2024 e	
	Deliberazione Consiglio Comunale n.86 del 27/12/2024, fatta salva la	
	possibilità di concedere il rinnovo contrattuale e ulteriore proroga tecnica.	
	Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-	
	finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle	
	prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il	
	termine del periodo regolatorio <i>pro tempore</i> vigente e comunque nei limiti	
	previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:	
	12	- -

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 2-*bis*, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale per la gestione del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Monterotondo è determinato sulla base dei contenuti del Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) si basa sulle stime e analisi contenute nelle tabelle 54, 55 e 56 del Piano Industriale ('Stime costi/ricavi da trattamento rifiuti', 'Analisi dei costi mezzi e personale raccolta e trasporto rifiuti e stima dell'ammortamento annuale e complessivo al termine dell'appalto', 'tabella finanziamento nuova flotta mezzi'). Il corrispettivo è determinato secondo il metodo tariffario vigente (MTR-2);"

- Spazzamento e lavaggio strade
- Raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 1° Anno 2025: € 4.918.984,36
- IVA: € 491.898,43
- Totale € 5.410.882,80

Le parti concordano di impostare un canone mensile che sarà liquidato dal comune di Monterotondo all'emissione della fattura da parte dell'azienda speciale APM.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

Il Comune di Monterotondo garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante all'azienda Pluriservizi Monterotondo e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

Il PEF di Affidamento, che è parte integrante e sostanziale del presente Contratto, è stato elaborato e approvato in coerenza con le previsioni del Piano Industriale dei Servizi di Igiene Urbana 2025-2032 del Comune di Monterotondo (Elaborato 1 – Piano Operativo dei Servizi). Esso riflette le stime di costo e ricavo, l'analisi dei costi di mezzi e personale, e il piano di finanziamento della nuova flotta, come dettagliato nelle specifiche sezioni del Capitolato Prestazionale e nel Piano Industriale"

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento. Il comune di Monterotondo assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano*

Economico Finanziario di Affidamento consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'Azienda Pluriservizi Monterotondo presenta al Comune di Monterotondo istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria. È obbligo dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla

crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati all'Azienda Pluriservizi Monterotondo (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

Il Comune di Monterotondo decide sull'istanza di riequilibrio presentata dall'Azienda Pluriservizi Monterotondo entro trenta giorni dalla sua ricezione e adotta la propria determinazione motivata contenente la proposta di una o più misure di riequilibrio. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, il Comune può disporre misure cautelari.

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

L'azienda Pluriservizi Monterotondo è obbligata a erogare il Servizio nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dal comune di Monterotondo, dalla Carta della Qualità del Servizio (tipo Arera da fornire entro 60 giorni dalla sottoscrizione) e in conformità con gli obiettivi di performance e qualità definiti nel Capitolato Prestazionale e nel Piano Industriale. L'azienda Pluriservizi Monterotondo dovrà perseguire gli obiettivi di miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e di riduzione del rifiuto indifferenziato come delineato nel Piano Industriale, implementando le metodologie e le tecnologie ivi previste (es. sistemi di tracciabilità, eco-stazioni informatizzate)."

L'azienda Pluriservizi Monterotondo svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, come meglio definito dall'elaborato n. 6 del Piano industriale dei Servizi di Igiene urbana – CAM e riferimenti normativi generali

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

Il comune di Monterotondo è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le

condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

L'azienda Pluriservizi Monterotondo è obbligata a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune di Monterotondo;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto, anche attraverso la messa a sistema di controlli in merito al corretto conferimento;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere al comune di Monterotondo le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il comune di Monterotondo ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione al comune di Monterotondo del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità

in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente;

g) restituire al comune di Monterotondo e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

Articolo 16

Obblighi del Gestore

L'Azienda Pluriservizi Monterotondo predispone con cadenza mensile una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

L'Azienda Pluriservizi Monterotondo si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

L'Azienda Pluriservizi Monterotondo dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed

accessibile la documentazione per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni successivi a quello della registrazione.

L'Azienda Pluriservizi Monterotondo provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

Il Comune di Monterotondo predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dall'azienda Pluriservizi Monterotondo al Comune di Monterotondo anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente. Nell'ambito dei controlli, il Comune di Monterotondo verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

Il Comune di Monterotondo effettua le attività di controllo sulla corretta

esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Articolo 19

Penali

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, l'Azienda Pluriservizi Monterotondo provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

In caso di mancato raggiungimento da parte dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si potranno applicare previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

Il comune di Monterotondo comunica all'Autorità le penali applicate all'azienda Pluriservizi Monterotondo per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

Il comune di Monterotondo è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione all'azienda Pluriservizi Monterotondo, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori

di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, come da art.2.15 del Capitolato Prestazionale – elab. 8 del Piano Industriale dei Servizi di Igiene Urbana prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l’intimazione ad adempiere secondo la previsione dell’articolo 1454 del Codice civile.

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore

uscente

Il comune di Monterotondo è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno nove mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L’Azienda Pluriservizi Monterotondo è tenuta a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell’inventario dei beni strumentali predisposto dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo, il Comune di Monterotondo verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al

Gestore entrante.

Il comune di Monterotondo dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

Il comune di Monterotondo individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, l'Azienda Pluriservizi Monterotondo trasmette al Comune di Monterotondo le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Comune di Monterotondo delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Comune di Monterotondo sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del

Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al comune di Monterotondo, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal comune di Monterotondo, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal comune di Monterotondo unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali: art. 2.28 - PENALI -dell'Elaborato 8 -Capitolato Prestazionale

Articolo 23

Trattamento del personale

L'azienda Pluriservizi Monterotondo garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 24 Assicurazioni

L'APM si impegna a contrarre per l'intera durata contrattuale dei servizi

un'assicurazione idonea a favore degli utenti, dei dipendenti APM, atta a garantire i medesimi da tutti i rischi, ivi compresi gli infortuni, relativi allo svolgimento di tutte le fasi dei servizi stessi.

Tale assicurazione, su richiesta, dovrà essere esibita al RUP dei Servizi entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

L'APM è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione della prestazione, l'APM è responsabile per i danni derivanti a terzi dall'operato del personale impiegato durante lo svolgimento del servizio; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni/attività connesse con il presente contratto e il capitolato prestazionale.

Articolo 25

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dal D.Lgs. 36/2023 e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica

del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

Articolo 26 - Domicilio legale e digitale

Per gli effetti del presente contratto l'APM dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in Monterotondo (RM) in Piazza A. Frammartino n. 4 e domicilio digitale con la pec apmpec@pec.it.

Articolo 27 – Privacy e nomina del Responsabile Esterno

del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR

Il Comune di Monterotondo informa l'APM ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, la stessa viene designata come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Ai fini del presente comma il Comune di Monterotondo e l'APM sottoscrivono anche uno specifico accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016, allegato al presente contratto di servizio.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto, l'APM ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del

rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterotondo con sede in Piazza A. Frammartino n. 4 – 00015 Monterotondo (RM).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Monterotondo fornisce all'APM l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto, sottoscritta dal legale rappresentante di APM per lettura e integrale accettazione.

Articolo 28 – Foro competente

Per ogni controversia inerente al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Tivoli.

Articolo 29 – Spese Contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a carico dell'APM.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis del DPR 26/10/1972 numero 642 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Ai fini fiscali si dichiara che la concessione di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

Articolo 30 – Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento al capitolato prestazionale/D.T.E.,

L'APM è tenuta inoltre al rispetto delle disposizioni del Codice civile e delle

norme emanate e/o che potrebbero essere emanate dalle competenti autorità governative, regionali e comunali connesse con il servizio oggetto del presente contratto.

Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

Io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, redatto in ogni sua parte da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione con strumenti di tecnologia informatica e di cui ho dato personalmente lettura ai comparenti i quali, a mia espressa domanda e previa ammonizione circa le conseguenze penali per dichiarazioni mendaci a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me, dopo aver io personalmente verificato la validità dei certificati digitali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n.89 come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 25 del D. Lgs..n.82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", lo sottoscrivono con firma digitale.

Il presente contratto consta di n pagine oltre le firme digitali

Andrea Cucchiaroni – Comune di Monterotondo – firmato digitalmente

Carla Carnieri - firmato digitalmente

Dott. Michele Smargiassi– Segretario Generale – firmato digitalmente